UNIDAD 3: CONTRATOS

ÍNDICE:

¿Qué vamos a aprender? 3
¿Qué es un contrato? 3
Principios básicos de los contratos 3
Autonomía de la voluntad / libertad de contratación 3
Fuerza obligatoria 4
Buena fe 4
Clasificación de los contratos 4
Elementos básicos del contrato 5
Elementos naturales y accidentales 5
Consentimiento: oferta y aceptación 5
Oferta 5
Aceptación 5
Capacidad 6
Objeto 6
Causa 6
Forma 6
Prueba 6
Tipos de contratos 7
Contrato por adhesión 7
Características 7
Cláusulas abusivas 7
Contrato de consumo 8
Protección del consumidor 8
Contratos electrónicos 8
Características principales 8

Contratación a distancia y consumo 8
Contratos informáticos 9
Partes 9
Objeto 9
Sistema informático 9
Particularidades útiles para un proyecto informático 9
Tipos frecuentes 9
Contrato electrónico vs. contrato informático 10
Smart contracts 10
Ventajas y límites 10
Contrato de locación 11
Qué conviene entender 11
Obligaciones básicas 11
Actualización del régimen locativo 11
Incumplimiento, vicios ocultos y extinción 12
Incumplimiento 12
Vicios ocultos 12
Extinción 12
BIBLIOGRAFÍA 12

¿Qué vamos a aprender?

- Qué es un contrato y qué efectos jurídicos puede producir.
- Los principios básicos: libertad de contratación, fuerza obligatoria y buena fe.
- Cómo se clasifican los contratos según el Código Civil y Comercial.
- Qué elementos básicos intervienen en un contrato.
- Qué significa que un contrato sea por adhesión y qué son las cláusulas abusivas.
- Qué caracteriza a un contrato de consumo y quiénes son consumidor y proveedor.
- Qué es un contrato electrónico y cómo se manifiesta el consentimiento mediante medios digitales.
- Qué es un contrato informático y qué relación tiene con hardware, software y servicios informáticos.
- La diferencia fundamental entre contrato electrónico y contrato informático.
- Qué es un smart contract y cómo funciona de manera básica.
- Qué es un contrato de locación, quiénes intervienen y cuáles son sus obligaciones principales.
- Algunos conceptos vinculados al incumplimiento, los vicios ocultos y la extinción de los contratos.

¿Qué es un contrato?

El Código Civil y Comercial define al contrato como el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Dicho más simple: un contrato es un acuerdo entre partes que genera consecuencias jurídicas sobre una relación de contenido patrimonial.

Ejemplo

Una persona contrata a un programador para desarrollar una aplicación. Ambas partes acuerdan qué se hará, qué deberá pagar el cliente y cuáles serán las condiciones del servicio. Ese acuerdo genera derechos y obligaciones.

El contrato es un acto jurídico y requiere consentimiento. Si no existe acuerdo de voluntades, no hay contrato.

Principios básicos de los contratos

Autonomía de la voluntad / libertad de contratación

Las personas tienen libertad para decidir si contratan, con quién contratan y qué contenido tendrá el contrato. Esa libertad no es absoluta: debe ejercerse dentro de los límites establecidos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres.

Fuerza obligatoria

Un contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. En principio, deben cumplir lo que acordaron. El contenido puede modificarse o extinguirse por acuerdo de las partes o en los casos previstos por la ley.

Buena fe

Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Esto implica actuar con honestidad, lealtad y consideración por las consecuencias razonables de lo acordado.

Clasificación de los contratos

Un mismo contrato puede pertenecer a varias categorías al mismo tiempo.

Clasificación	Qué significa	Ejemplo
Unilateral	Genera obligaciones principalmente para una de las partes.	Donación
Bilateral	Las partes quedan obligadas recíprocamente.	Compraventa / locación
Plurilateral	Intervienen varias partes con obligaciones.	Contrato de creación de una sociedad
Oneroso	Hay ventajas o prestaciones a cambio de una contraprestación.	Compraventa / locación
Gratuito	Una parte recibe una ventaja sin una contraprestación a su cargo.	Donación
Formal	La ley exige una forma determinada.	Contrato que requiere escritura pública
No formal	La ley no exige una forma determinada y rige la libertad de formas.	Locación, según el caso
Principal	Tiene existencia y validez propia.	Compraventa / locación
Accesorio	Depende de otro contrato.	Fianza
Entre presentes	La oferta y aceptación pueden producirse de manera inmediata.	Acuerdo cara a cara
Entre ausentes	Las partes están separadas y se comunican por medios que permiten transmitir oferta y aceptación.	Contratación a distancia

Ojo con una confusión frecuente

"Unilateral" y "bilateral" pueden referirse a cosas distintas según el contexto. Como clasificación de contratos, se mira qué obligaciones genera el contrato. Como acto jurídico, el contrato requiere acuerdo de dos o más partes.

Elementos básicos del contrato

Se distinguen elementos esenciales, naturales y accidentales. Para esta unidad vamos a concentrarnos especialmente en los elementos esenciales comunes: consentimiento, objeto y causa.

Elemento	En palabras simples
Consentimiento	Acuerdo de voluntades de las partes.
Objeto	Aquello sobre lo que recae el contrato: bienes o hechos/prestaciones que pueden ser objeto de contratación.
Causa	El fin inmediato permitido por el ordenamiento jurídico que fue determinante para contratar.

Elementos naturales y accidentales

Los elementos naturales están previstos por la ley y pueden, en ciertos casos, ser dejados de lado por las partes. Los accidentales no son necesarios para que exista el contrato, pero las partes pueden incorporarlos expresamente.

Consentimiento: oferta y aceptación

El consentimiento es un elemento esencial: no hay contrato sin acuerdo de voluntades. Se forma, en términos generales, mediante una oferta y una aceptación.

Oferta

Es una manifestación dirigida a una persona determinada o determinable, con intención de obligarse y con las precisiones necesarias para establecer los efectos que producirá si es aceptada.

Aceptación

Es la conformidad del destinatario con la oferta. Para perfeccionar el contrato, la aceptación debe coincidir con la oferta; si introduce modificaciones, puede constituir una nueva propuesta. La

aceptación puede ser expresa o tácita, verbal o escrita, o surgir de una conducta que permita demostrar que existe acuerdo.

Ejemplo digital

En una plataforma, una persona selecciona un servicio, acepta las condiciones y completa el proceso de contratación. La manifestación electrónica de aceptación puede constituir el consentimiento contractual.

Capacidad

La capacidad es un presupuesto del consentimiento. Hay capacidad de derecho —aptitud para ser titular de derechos y deberes— y capacidad de ejercicio —aptitud para ejercerlos por sí misma—. La capacidad es la regla y las limitaciones son excepcionales.

Objeto

El objeto debe ser lícito, posible, determinado o determinable, susceptible de valoración económica y corresponder a un interés de las partes, aunque ese interés no sea patrimonial.

Causa

La causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que fue determinante de la voluntad. Los motivos también pueden integrar la causa cuando son lícitos y fueron incorporados al acto en las condiciones previstas.

Forma

La forma es el medio por el cual las partes exteriorizan su voluntad o consentimiento. Rige el principio de libertad de formas, salvo que la ley o las partes impongan una forma determinada.

Prueba

La prueba permite demostrar la existencia y alcance de un contrato. Pueden utilizarse distintos medios de prueba, siempre que resulten aptos para generar convicción y se respeten las reglas procesales.

Tipos de contratos

Contrato por adhesión

Es aquel en el cual una parte adhiere a cláusulas generales predispuestas unilateralmente por la otra parte o por un tercero, sin haber participado en su redacción.

Parte	Función
Predisponente	Redacta el documento contractual o utiliza una redacción preparada por un tercero.
Adherente	Acepta las condiciones sin haber participado en la creación ni en el contenido general del texto.

Características

- Las cláusulas generales deben ser comprensibles, autosuficientes, claras, completas y fácilmente legibles.
- Si se remite a otros documentos que no fueron facilitados antes o al mismo tiempo que el contrato, esas cláusulas pueden tenerse por no convenidas.
- Las cláusulas ambiguas predispuestas se interpretan en sentido contrario a quien las predispuso.

Cláusulas abusivas

Son aquellas que provocan un desequilibrio significativo en perjuicio de la otra parte, especialmente cuando desnaturalizan las obligaciones del predisponente, restringen derechos del adherente o resultan sorpresivas o irrazonablemente imprevisibles.

Ejemplo

Un servicio digital presenta 25 páginas de condiciones y establece, escondida entre cláusulas poco visibles, una condición que el usuario razonablemente no esperaba y que limita fuertemente sus derechos. El caso permite analizar la protección frente a cláusulas abusivas.

Contrato de consumo

El contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor o usuario final y una persona humana o jurídica que actúa como proveedor, para la adquisición, uso o goce de bienes o servicios destinados al uso privado, familiar o social.

Quién	Idea clave
Consumidor	Adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.
Proveedor	Desarrolla profesionalmente, aun ocasionalmente, actividades de producción, distribución o comercialización de bienes o servicios.

Protección del consumidor

Existe un sistema de protección integrado, entre otras normas, por la Constitución Nacional, la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial. Una idea central es la interpretación más favorable al consumidor cuando corresponde.

Contratos electrónicos

Son acuerdos de voluntades cuya celebración se perfecciona sin presencia física simultánea de las partes y mediante el uso de medios electrónicos. Lo característico es el medio utilizado para manifestar el consentimiento y celebrar el acuerdo.

Características principales

- Se celebran mediante medios electrónicos o digitales.
- No requieren la presencia física simultánea de las partes.
- El consentimiento puede manifestarse mediante mecanismos digitales, como aceptar una oferta en una plataforma.
- En contratos de consumo a distancia, existen deberes de información para el proveedor.
- El soporte electrónico puede satisfacer el requisito de forma escrita cuando la normativa aplicable así lo admite.

Contratación a distancia y consumo

Los contratos electrónicos de consumo con los contratos a distancia están vinculados. En estos casos, se destacan el deber de información del proveedor y las reglas de protección del consumidor.

Ejemplo

Comprar un celular en una tienda online es un contrato celebrado por medios electrónicos. El objeto es un producto común; lo electrónico está en el modo de contratación.

Contratos informáticos

Son contratos cuyo objeto está relacionado con bienes o servicios informáticos. Pueden involucrar hardware, software, desarrollo, licencias, mantenimiento, soporte, consultoría u otros servicios vinculados con sistemas informáticos.

Partes

- Usuario o cliente: solicita el servicio o adquiere el uso o propiedad de un sistema a cambio de un precio.
- Proveedor: suministra el sistema o presta el servicio informático.

Objeto

- Obligaciones de dar: por ejemplo, entregar hardware o software.
- Obligaciones de hacer: por ejemplo, desarrollar software a medida, actualizar datos o prestar soporte.
- Obligaciones de no hacer: por ejemplo, abstenerse de divulgar determinado software o información.

Sistema informático

Los bienes y servicios informáticos deben pensarse dentro del sistema en el que van a operar. Entre sus componentes aparecen hardware, software, documentación, capacitación y mantenimiento.

Particularidades útiles para un proyecto informático

- Definir claramente las necesidades y requerimientos antes de contratar.
- Considerar infraestructura, recursos tecnológicos y características del sistema.
- Establecer qué debe entregar el proveedor y cómo se verificará su funcionamiento.
- Prever instalación, puesta en marcha y pruebas de aceptación cuando corresponda.
- Definir garantías, compatibilidad, escalabilidad y posibilidades de actualización cuando sean relevantes.

Tipos frecuentes

- Desarrollo de software.
- Licencia de software.

- Mantenimiento de software.
- Servicios informáticos.
- Escrow de código fuente.
- Confidencialidad.

Contrato electrónico vs. contrato informático

	Electrónico	Informático
La clave está en…	el medio utilizado para contratar	el objeto o contenido informático
Puede referirse a…	cualquier bien o servicio	bienes o servicios informáticos
Ejemplo	Comprar zapatillas por Internet	Contratar el desarrollo de una aplicación
Puede coincidir con…	consumo, adhesión, compraventa, etc.	desarrollo, licencia, mantenimiento, servicios, etc.

La frase para recordar

ELECTRÓNICO = cómo contrato. INFORMÁTICO = qué estoy contratando.

Un mismo contrato puede ser electrónico e informático al mismo tiempo. Por ejemplo, una empresa puede contratar online el desarrollo de un software. Es electrónico por el medio y es informático por el objeto.

Smart contracts

Un smart contract es un acuerdo cuyas condiciones están programadas para ejecutarse automáticamente cuando se cumplen determinadas condiciones. Está vinculado con la tecnología blockchain.

Forma de pensarlo

IF ocurre A → THEN ejecutar B. Por ejemplo: si se verifica una condición prevista, el sistema ejecuta automáticamente la acción programada.

Aunque utilicen código, siguen estando relacionados con la lógica contractual. Lo particular es que parte de su ejecución se automatiza mediante software.

Ventajas y límites

- Pueden automatizar tareas y reducir la necesidad de intermediarios.

- Permiten ejecuciones rápidas y precisas cuando las condiciones pueden verificarse automáticamente.
- La inmutabilidad de determinados registros puede dificultar modificaciones posteriores.
- Un error de programación puede producir consecuencias no previstas.

Contrato de locación

Habrá contrato de locación cuando una parte se obliga a otorgar a otra el uso y goce temporario de una cosa a cambio del pago de un precio en dinero.

Parte	Función básica
Locador	Otorga el uso y goce temporario de la cosa y debe conservarla apta para el uso convenido, en los términos legales.
Locatario	Paga el precio y debe utilizar y conservar la cosa conforme al destino y condiciones pactadas.

Qué conviene entender

- La locación es un contrato oneroso: existe una prestación a cambio de un precio.
- El uso y goce es temporario: no se transfiere la propiedad de la cosa por el solo hecho de alquilarla.
- Las partes pueden establecer condiciones contractuales dentro de los límites legales.
- El contrato puede incluir un domicilio especial para el ejercicio de derechos y obligaciones, incluso un domicilio electrónico para notificaciones.

Obligaciones básicas

- El locador debe entregar la cosa y conservarla apta para el uso y goce convenido.
- El locatario debe pagar el precio, cuidar la cosa y utilizarla conforme al destino pactado.

Actualización del régimen locativo

Ha habido una evolución reciente del régimen locativo: Ley 27.551 (2020), Ley 27.737 (2023) y DNU 70/2023. El DNU 70/2023 derogó la Ley 27.551 y modificó distintas reglas del Código, reforzando la autonomía de las partes. Por eso, para analizar un contrato de locación concreto, es importante mirar la fecha en que fue celebrado y el régimen aplicable.

Bajo el régimen reformado por el DNU 70/2023 las partes pueden pactar libremente la moneda del alquiler, las cláusulas de actualización y la garantía, y la periodicidad del pago no puede ser inferior a mensual.

Incumplimiento, vicios ocultos y extinción

Incumplimiento

Si una parte no cumple con las obligaciones asumidas, pueden existir consecuencias jurídicas para la parte incumplidora y mecanismos para que la otra parte reclame el cumplimiento, daños o, cuando corresponda, la resolución del contrato.

Vicios ocultos

Son defectos del bien existentes al momento de la adquisición y desconocidos por el adquirente. Cuando el defecto es suficientemente grave y hace a la cosa impropia para su destino o reduce significativamente su utilidad, puede tratarse de un vicio redhibitorio.

Extinción

El contrato puede extinguirse por cumplimiento, por acuerdo de las partes o, según el caso, por rescisión unilateral, revocación o resolución, entre otras causas previstas por la ley.

Concepto	Idea básica
Cumplimiento	Las partes cumplen sus obligaciones y se alcanza la finalidad del contrato.
Rescisión bilateral	Las partes acuerdan extinguir el contrato.
Rescisión unilateral	Una parte extingue el contrato cuando la ley o el contrato le permite hacerlo.
Revocación	Extinción por voluntad de una parte fundada en una causa legal.
Resolución	Extinción vinculada a un hecho posterior al contrato, como un incumplimiento, cuando corresponde.

BIBLIOGRAFÍA

Font, Miguel Ángel (2022).
GE Contratos Civiles y Comerciales 2024
https://www.digital.editorialestudio.com.ar/reader/ge-contratos-2024-1724359382?location=2

María Cecilia Lupani y Verónica Carbonari. (2024).
Material de la cátedra de Legislación - Facultad Regional General Pacheco
https://www.frgp.utn.edu.ar/carreras/tup_tuss

Analía Buratovich
Material de la cátedra de Legislación - Facultad Regional Avellaneda
https://fra.utn.edu.ar/tup/